



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, गुरुवार, 14 अक्टूबर 1999/1921 सका

New Delhi, Thursday, 14th October 1999/1921 Saka

புது தில்லி, வியாழக்கிழமை 14, அக்டோபர் 1999/1921 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department) New Delhi

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம் (சட்டமியற்றுத் துறை), புது தில்லி

The Translation in Tamil of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981), The Railway Property (Unlawful Possession), Act, 1966 (29 of 1966), The Presidents Emoluments and Pension Act, 1951 (30 of 1951), The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977), The Dramatic Performances Act, 1876 (19 of 1876), The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954), The Forfeited Deposits Act, 1850 (25 of 1850), The Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), The Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) are hereby published under the Authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under Clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

துறை விசாரணைகள் (சாட்சிகளை முன்னிலையாகும்படியும் ஆவணங்களை முன்னிலைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1972 (18/1972), இன ஒதுக்கல் ஒழிப்பு (ஐக்கிய நாடுகள் இணங்காறு) சட்டம், 1981 (48/1981), இருப்புர்தியச் சொத்து (சட்ட முரணான உடைமை) சட்டம், 1966 (29/1966), குடியரசுத் தலைவரின் பதவியுதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியச் சட்டம், 1951 (30/1951), நீர் (மாசுத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) மேல்வரிச்சட்டம், 1977 (36/1977), நாடகக்கலை நிகழ்ச்சிகள் சட்டம், 1876 (19/1876), நூல்களையும் செய்தித்தாள்களையும் வழங்குதல் (பொது நூலகங்கள்) சட்டம், 1954 (27/1954), பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வைப்புகள் சட்டம், 1850 (25/1850), குடும்ப நீதி மன்றங்கள் சட்டம், 1984 (66/1984), கடலோடிகள் வருங்கால வைப்பு நிதியச்சட்டம், 1966 (4/1966), வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகார அமைப்புச் சட்டம், 1985 (2/1986) நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயங்கள் சட்டம், 1985 (13/1985), ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச்சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price Rs. 71.00]

**வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள்
ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகாரஅமைப்புச் சட்டம், 1985**

(சட்ட எண் 2/1986)

[1986, ஜனவரி 8]

குறித்தசில வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்களின் ஏற்றுமதியை வளர்த்து ஊக்குவிப்பதற்காக ஓர் அதிகாரஅமைப்பை நிறுவுவதற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய பொருட்பாடுகளுக்கும் வகைசெய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் முப்பத்து ஆறாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக:—

அத்தியாயம் I

முன்னுரையாக

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகாரஅமைப்புச் சட்டம், 1985 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளவி நிற்கும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடும் தேதியன்று 'செல்லாற்றல்பெறும், மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் வெவ்வேறு வகையங்களுக்காக வெவ்வேறு தேதிகள் குறித்திடப்படலாம்.

பொருள்
வரையறைகள்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி—

(அ) “அதிகாரஅமைப்பு” என்பது, பிரிவு 4 இன்படி நிறுவப்பட்ட வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகாரஅமைப்பு என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “தலைவர்” என்பது, அதிகாரஅமைப்பின் தலைவர் என்று பொருள்படும்;

(இ) “ஏற்றுமதி” என்பது, தரை, கடல் அல்லது வான் வழியாக இந்தியாவிலிருந்து வெளியே அனுப்புதல் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “ஏற்றுமதியாளர்” என்பது, பிரிவு 12 இன்படி பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் ஏற்றுமதியாளராகப் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபர் என்று பொருள்படும்;

(உ) “உறுப்பினர்” என்பது, அதிகாரஅமைப்பின் ஓர் உறுப்பினர் என்று பொருள்படும் மற்றும் தலைவரையும் உள்ளடக்கும்;

(ஊ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(எ) “பதப்படுத்துதல்” என்பது, பட்டியலில் கண்ட பொருள்கள் தொடர்பாக கொள்கலன்களில் அடைத்தல், குளிர்சாதனத்தில் வைத்தல், உலர்த்துதல், உப்பிலிடல், புகையூட்டிப் பதப்படுத்துதல், தோலுரித்தல் அல்லது கண்டம் போடுதல் போன்று அத்தகைய பொருள்களைப் பேணிக்காக்கும் செய்முறையையும் மற்றும் அதிகாரஅமைப்பு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இதன் பொருட்டு குறித்துரைக்கும் பிற பதப்படுத்தும் முறை எதனையும் உள்ளடக்கும்;

- (ஏ) “ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் என்று பொருள்படும்;
- (ஐ) “பட்டியலில்கண்ட பொருள்” என்பது, இணைப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள வேளாண் அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்பொருள்களில் எதுவும் என்று பொருள்படும்.

3. மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களைக் கவனத்தில் கொண்டும், அது அவ்வாறு செய்வது தேவையானது அல்லது உகந்தது என்று கருதுமாயினும், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, வேளாண் அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள் எதனையும் இணைப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கலாம் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, அதிலிருந்து விட்டுவிடலாம் மற்றும் அத்தகைய சேர்க்கையின் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, விடுகையின் பேரில் அத்தகைய பொருள் பட்டியலில்கண்ட பொருளாக இருத்தல் வேண்டும் அல்லது இல்லாதுபோதல் வேண்டும்.

இணைப்புப் பட்டியலைத் திருத்துவதற்கான அதிகாரம்.

அத்தியாயம் II

வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகார அமைப்பு

4.(1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இதன்பொருட்டுக் குறித்தும் தேதியிலிருந்து செல்திறம் பெறுமாறு, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களைப் பொறுத்தவரை வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகார அமைப்பு என்று வழங்கப்பெறும் ஓர் அதிகார அமைப்பு நிறுவப்படுதல் வேண்டும்.

அதிகார அமைப்பினை நிறுவுதலும், அமைத்தலும்.

(2) அந்த அதிகார அமைப்பு, மேற்சொன்ன பெயரில், தொடர்ந்த நிலைப்பாட்டையும் தனியுறு இலச்சினையையும் கொண்ட, அசைவியல் மற்றும் நிலையியல் சொத்து இரண்டையும் கையகப்படுத்துவதற்கு, வைத்துவருவதற்கு மற்றும் அயலடைவுசெய்வதற்கு மற்றும் ஒப்பந்தம் செய்வதற்குரிய அதிகாரத்துடன் கூடிய ஒரு கூட்டுருமக் குழுமமாக இருத்தல் வேண்டும், மற்றும் மேற்சொன்ன பெயரில் வழக்கிடுதலும் வழக்கிடப்படுதலும் வேண்டும்.

(3) அதிகார அமைப்பின் தலைமை அலுவலகம் தில்லியில் இருத்தல் வேண்டும், மற்றும் அதிகார அமைப்பு, மைய அரசாங்கத்தின் முன் ஒப்பளிப்புடன், இந்தியாவிற்குள்ளோ வெளியிலோ உள்ளபிற இடங்களில் அலுவலகங்களை அல்லது முகமைகளை நிறுவலாம்.

(4) அதிகார அமைப்பு பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டதாக இருக்கும்—

- (அ) மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்பட வேண்டிய ஒரு தலைவர்;
- (ஆ) இந்திய அரசாங்க வேளாண் விற்பனை அறிவுரையாளர்-பதவி வழி;
- (இ) திட்டக் குழுவைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்பட வேண்டிய ஒரு உறுப்பினர்;
- (ஈ) நாடாளுமன்றத்தின் மூன்று உறுப்பினர்கள், அவர்களில் இருவர் மக்களவையாலும் ஒருவர் மாநிலங்களவையாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் வேண்டும்;
- (உ) முறையே மைய அரசாங்கத்தில்,—
- வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி,
 - வாணிபம்,
 - நிதி,
 - தொழில்,
 - உணவு,
 - குடிமைப்பொருள் வழங்கல்,

(vii) குடிமை, வானூர்திப் போக்குவரத்து,

(viii) கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் போக்குவரத்து,

ஆகியவற்றைக் கவனிக்கும் அமைச்சகங்களைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்பட வேண்டிய எட்டு உறுப்பினர்கள்;

(உ) மாநிலங்களையும் ஒன்றியத்து ஆட்சி நிலவரைகளையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு அகர வரிசையின் சுழற்சி முறையில் மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்படவேண்டிய ஐந்து உறுப்பினர்கள்:

வரம்புரையாக: இந்தக் கூற்றின்படியான அமர்த்துகையானது, தொடர்புடைய மாநிலத்தின் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, ஒன்றியத்து ஆட்சி நிலவரையின் அரசாங்கத்தின் பரிந்துரையின் பேரில், செய்யப்படுதல் வேண்டும்;

(எ) (i) இந்திய வேளாண் ஆய்வு மன்றம்,

(ii) தேசியத் தோட்டக்கலை வாரியம்,

(iii) தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு விற்பனை இணையம்,

(iv) மைய உணவுத் தொழில் நுணுக்க ஆய்வு நிலையம்,

(v) இந்தியச் சிப்பங்கட்டு நிலையம்,

(vi) நறுமணப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்றம்,

(vii) முந்திரிக்கொட்டை ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்றம்,

ஆகியவற்றைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு மைய அரசாங்கத்தால் பதவியமர்த்தப்பட வேண்டி ஏழு உறுப்பினர்கள்;

(எ) (i) பழம் மற்றும் காய்கறிப் பொருள்கள் தொடர்பான தொழில்கள்,

(ii) இறைச்சி, பறவை வளர்ப்புப் பண்ணை மற்றும் பால் பண்ணைப் பொருள்கள் தொடர்பான தொழில்கள்,

(iii) பட்டியலில் கண்ட பிற பொருள்கள் தொடர்பான தொழில்கள்;

(iv) சிப்பங்கட்டு தொழில்கள்;

ஆகியவற்றைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்பட வேண்டிய பன்னிரண்டு உறுப்பினர்கள்:

வரம்புரையாக: உட்கூறு (i) முதல் (iii) வரையுள்ளவற்றில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தொழில்களின் வகைகளில் எதனையும் அல்லது உட்கூறு (iv)இல் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தொழிலைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு அமர்த்தப்படுகிற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எந்நேர்விலும் இரண்டுக்குக் குறைவாக இருத்தல் ஆகாது;

(ஐ) வேளாண், பொருளாதாரம் மற்றும் பட்டியலில் கண்ட பொருள்களை விற்பனை செய்தல் ஆகிய புலத்திலுள்ள வல்லுனர்கள் மற்றும் அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆகியோரிடையேயிருந்து மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்பட வேண்டிய இரண்டு உறுப்பினர்கள்.

(5) உட்பிரிவு (4)இன்கூறு (ஆ)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உறுப்பினர் அல்லாத பிற உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் உறுப்பினர்களிடையேயுள்ள காலியிடங்களை நிரப்பும் முறை, மற்றும் அவர்களின் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதில் அவர்களால் பின்பற்றப்படவேண்டிய நெறிமுறைகள் வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

(6) அதிகார அமைப்பின் உறுப்பினராக இராத, மைய அரசாங்கத்தின் அலுவலர் எவரும், இதன்பொருட்டு அந்த அரசாங்கத்தின் சார்பாக அனுப்பப்படும்போது, அதிகார அமைப்பின் கூட்டங்களுக்கு வருகைத் தருவதற்கும் அதனுடைய நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்கும் உரிமை கொண்டவராவார். ஆனால் வாக்களிப்பதற்கு உரிமைகொண்டவராகார்.

(7) அதிகார அமைப்பின் அல்லது பிரிவு 9இன்படி அதனால் அமர்த்தப்பட்ட ஏதேனும் குழுவின் செயல் அல்லது நடவடிக்கை எதுவும்—

(அ) அதிகார அமைப்பில் அல்லது அத்தகைய குழுவில் உள்ள ஏதேனும் காலியிடத்தின், அல்லது அதன் அமைப்பில் உள்ள ஏதேனும் குறைபாட்டின், அல்லது

(அ) அதிகார அமைப்பின் அல்லது அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினராகச் செயலுறும் ஒரு நபரின் அமர்த்துகையில் உள்ள ஏதேனும் குறைபாட்டின், அல்லது

(இ) வழக்கின் தகுதிகளைப் பாதிக்காமல் அதிகார அமைப்பின் அல்லது அத்தகைய குழுவின் நடைமுறையில் உள்ள ஏதேனும் முறைகேட்டின்,

காரணத்தினால் மட்டுமே செல்லுந்தன்மையற்றதாகாது.

(8) அதிகார அமைப்பு, ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளால் வகைசெய்யப்படும் நேரங்களிலும் இடங்களிலும் கூடுதல் வேண்டும் மற்றும் (அதன் கூட்டங்களிலுள்ள குறைவெண் உள்ளடங்கலாக) அதன் கூட்டங்களில் அலுவல் நடத்துவது தொடர்பான அத்தகைய நடைமுறை விதிகளைக் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும்.

5.(1) தலைவர், மைய அரசாங்கத்தால், அவ்வப்போது நிருணயிக்கப்படலாகும் வரையூதியத்திற்கும் படித்தொகைகளுக்கும் உரிமைகொண்டவராவார், மற்றும் விடுப்பு, ஓய்வூதியம், வருங்கால வைப்பு நிதியம் மற்றும் பிற பொருட்பாடுகள் பொறுத்து மைய அரசாங்கத்தால் அவ்வப்போது நிருணயிக்கப்படலாகும் பணிவரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.

(2) அதிகார அமைப்பின் பிற உறுப்பினர்கள், மைய அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்படலாகும் படித்தொகைகளைப் பெறுவர்.

(3) பதவிவழி உறுப்பினர் அல்லாத, பிற உறுப்பினர் ஒருவர், மைய அரசாங்கத்திற்கு எழுத்து வடிவில் அதற்கான அறிவிப்பைக் கொடுப்பதன் மூலம் தம் பதவியை விட்டு விலகலாம் மற்றும் அத்தகைய பதவி விலகல் ஏற்கப்படுவதன் பேரில், அவர் தம் பதவியை விட்டகன்றி இருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

6. தலைவர், அதிகார அமைப்பின் தலைமை நிருவாகியாக இருப்பார் மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அதிகாரங்களைச் செலுத்துவார் மற்றும் கடமைகளைப் புரிவார்.

7.(1) மைய அரசாங்கம், அதிகார அமைப்பிற்கு, ஒரு செயலாளரை அமர்த்துதல் வேண்டும். அவர், வகுத்துரைக்கலாகும் அல்லது அவருக்கு தலைவரால் ஒப்படைவு செய்யப்படலாகும் அதிகாரங்களைச் செலுத்துதலும், கடமைகளைப் புரிதலும் வேண்டும்.

(2) செயலாளர், மைய அரசாங்கத்தால் அவ்வப்போது நிருணயிக்கப்படலாகும் வரையூதியத்திற்கும் படித்தொகைகளுக்கும் உரிமைகொண்டவராவார் மற்றும் விடுப்பு, ஓய்வூதியம், வருங்கால வைப்பு நிதியம் மற்றும் அத்தகைய பிற பொருட்பாடுகள்பொறுத்து, மைய அரசாங்கத்தால் அவ்வப்போது நிருணயிக்கப்படலாகும் பணிவரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு இருத்தல் வேண்டும்.

(3) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கட்டுப்பாட்டிற்கும் வரையறைகளுக்கும் உட்பட்டு, அதிகார அமைப்பு, தன் செயற்பணிகளைத் திறம்படப் புரிவதற்குத் தேவைப்படலாகும் பிற அலுவலர்களையும் பணிபுரிபவர்களையும் அமர்த்தலாம். மற்றும் அதிகார அமைப்பின் அத்தகைய பிற அலுவலர்கள் மற்றும் பணிபுரிபவர்களின் அமர்த்தும் முறை, சம்பள ஏற்றமுறை மற்றும் படித்தொகை, பிற பணிவரைக்கட்டுகள் ஆகியவை ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் வாயிலாக அதிகார அமைப்பால் வகைசெய்யப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

(4) அதிகார அமைப்பின் தலைவரும், செயலாளரும், பிற அலுவலர்களும், பணிபுரிபவர்களும், மைய அரசாங்கத்தின் அனுமதியுடன் தவிர, இந்தச் சட்டத்தின்படியான தங்கள் கடமைகளுடன் தொடர்பில்லாத பணி எதனையும் மேற்கொள்ளுதல் ஆகாது.

8.(1) அதிகார அமைப்பு நிறுவப்பட்டதன் பேரில், ஆணை வாயிலாக மற்றும் அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் தேதி அல்லது தேதிகளிலிருந்து செல்திறம் பெறுமாறு, அதிகார அமைப்பு நிறுவப்பட்ட தேதிக்கு ஒட்டி முன்பு (இதன்பின்பு இந்தப் பிரிவில் மன்றம் என்று குறிப்பிடப்படும்) பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்றத்தில் அவ்வாறான பதவி வகிக்கும் அலுவலர் அல்லது பிற பணிபுரிபவர் எவரையும் அதிகார அமைப்பிற்கு மாற்றுவது மைய அரசாங்கத்திற்குச் சட்டப்படியானதாக இருக்கும்:

தலைவரின் வரையூதியமும் படித் தொகைகளும் பிற பணி வரைக் கட்டுகளும் உறுப்பினர்களின் படித் தொகைகளும்.

தலைவர் தலைமை நிருவாகியாக இருத்தல்.

அதிகார அமைப்பின் செயலாளரும் பிற பணியாளர் தொகுதியும்.

அதிகார அமைப்பிற்குப் பணிபுரிபவர்களை மாற்றுவது பற்றி தனியுறு வகையம்.

வரம்புரையாக: அத்தகைய அலுவலரோ பிற பணியாளரோ அதிகார அமைப்பில் எந்தப் பதவிக்கு மாற்றப்பட்டாரோ அந்தப் பதவியின் சம்பள ஏற்றமுறையானது, அத்தகைய மாற்றத்தை ஒட்டி முன்பு, அவர் வகித்திருந்த பதவியின் சம்பள ஏற்றமுறையைவிடக் குறைவுபடுதலாகாது மற்றும் அவர் மாற்றப்பட்டிருக்கும் பதவியின் (ஒய்வூதியம், விடுப்பு, வருங்காலவைப்பு நிதியம் மற்றும் மருத்துவ பயன்கள் உள்ளடங்கலாக) பிற பணிவரையுரைகளும், வரைக்கட்டுகளும், அத்தகைய மாற்றத்திற்கு ஒட்டி முன்பு அவரால் வகிக்கப்பட்ட பதவி பொறுத்த பணி வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளைவிட குறைந்த அனுகூலமுள்ளவையாக இருத்தலாகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படியான ஆணையானது, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத் தேதிக்கு முந்தியாக இராத ஒரு தேதியிலிருந்து முன்மேவு செல்திறம் பெறுமாறு செய்யப்படலாம்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்படி ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, மன்றத்தின் அனைத்து அலுவலர்களும் பணி புரிபவர்களும், அதிகார அமைப்பின் பணி புரிபவர்களாக ஆவதற்குத் தங்கள் விருப்பமுடைய வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்திலும், மைய அரசாங்கத்தால் இதன்பொருட்டு குறித்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும் தெரிவிப்பதற்குத் தெரிவுரிமை கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் ஒருமுறை செலுத்தப்பட்ட அத்தகைய தெரிவுரிமையானது அறுதியானது ஆகும்:

வரம்புரையாக: உட்பிரிவு (1)-இன்படியான ஆணை எதுவும், அதிகார அமைப்பின் பணியாளராக ஆகவில்லை என்ற தன் உட்கருத்தை அதன்பொருட்டு குறித்துரைக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் தெரிவித்திருக்கிற, மன்றத்தின் அலுவலர் அல்லது பிற பணிபுரிபவர் எவர் பொறுத்தும் பிறப்பிக்கப்படுதலாகாது:

மேலும் வரம்புரையாக: மன்றத்தின் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களில் இதற்கெனக் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் அதிகார அமைப்பின் பணியாளராக ஆவதற்கான தங்கள் உட்கருத்தைத் தெரிவிக்காத மன்றத்தின் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படுகையில், மன்றத்தின் பணியாளர்களுக்கு இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு பொருந்துவதாயிருக்கக் கூடிய அதே முறையிலும் அதே சட்டங்களுக்கு மற்றும் நிலை ஆணைகளுக்கு இணங்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(4) உட்பிரிவு (1) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஓர் ஆணை வாயிலாக மாற்றல் செய்யப்பட்ட ஓர் அலுவலர் அல்லது பிற பணியாளர், மாற்றல் தேதியன்றும் அது முதற்கொண்டும், மன்றத்தின் பணியாளராக இருப்பது அற்றுப்போதலும் அதிகார அமைப்பு தீர்மானிக்கலாகும் பதவிப்பெயருடன் அதிகார அமைப்பின் ஓர் அலுவலராகவோ அல்லது பிற பணிபுரிபவராகவோ ஆதலும் வேண்டும், மற்றும், உட்பிரிவு (1) இன் வரம்புரையின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, பணியூதியம் மற்றும் (ஒய்வூதியம், விடுப்பு, வருங்கால வைப்பு நிதியம் மற்றும் மருத்துவ நலப்பயன்கள் உள்ளடங்கலாக) பிற பணி வரைக்கட்டுகள் பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின்படி அதிகார அமைப்பால் செய்யப்படும் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளுக்கு இணங்க இருந்துவருதல் வேண்டும், மற்றும் அதிகார அமைப்பினால் அவருடைய பணியமர்த்தம் உரியவாறு முடிவுறுத்தப்பட்டாலன்றியும், முடிவுறுத்தப்படும் வரையிலும் அதிகார அமைப்பின் ஓர் அலுவலராக அல்லது பணியாளராகத் தொடர்ந்து இருந்து வருதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: அதிகார அமைப்பால் தன் அலுவலர்களின் அல்லது பிற பணியாளர்களின் பணிவரைக்கட்டுகளை முறைப்படுத்தும் மேலே சுட்டப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் வணையப்படும் காலம் வரையில், மன்றத்தின் அலுவலர்களுக்கும் பணிபுரிபவர்களுக்கும் பொருந்தத்தக்க தொடர்புடைய சட்டங்களும், நிலை ஆணைகளும் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து பொருந்தத்தக்கனவாக இருத்தல் வேண்டும்.

(5) அதிகார அமைப்பினால், பணியூதியம், ஓய்வூதியம், விடுப்பு, வருங்கால வைப்பு நிதியம் மற்றும் மருத்துவ நலப்பயன்கள் உள்ளடங்கலான எந்தப் பொருட்பாடு பொறுத்தும் உருவாக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளில் வகுத்துரைக்கப்படும் பணி வரையுரைகளும் வரைக்கட்டுகளும், ஓர் அலுவலரால் அல்லது பிற பணிபுரிபவரால், அதிகார அமைப்பிற்கு அவரை மாற்றல் செய்வதற்கு ஒட்டி முன்பு, வகிக்கப்பட்ட பதவிக்கு உரித்தானதைவிட குறைந்த அனுகூலமானவையா என்ற வினா எழுமாயின், அப்பொருட்பாட்டில் மைய அரசாங்கத்தின் முடிவே அறுதியானது ஆகும்.

9.(1) இந்தச் சட்டத்தின்படி திறம்பட தன் கடமைகளை ஆற்றுவதற்கும் தன் செயற்பணிகளைப் புரிவதற்கும் தேவைப்படலாகும் குழுக்களை, அதிகார அமைப்பு அமர்த்தலாம்.

அதிகார அமைப்பின் குழுக்கள்.

(2) அதிகார அமைப்பு, தாம் தக்கதெனக் கருதும் எண்ணிக்கையில், அதிகார அமைப்பின் உறுப்பினர்களல்லாத ஆட்களை உட்பிரிவு (1)இன்படி அமர்த்தப்படும் ஏதேனும் குழுவின் உறுப்பினராக இசைந்து தெரிவுசெய்து கொள்வதற்கு அதிகாரம் உடையதாகும் மற்றும் அவ்வாறு இசைந்து தெரிவு செய்து கொள்ளப்படும் நபர்கள், குழுவின் கூட்டங்களுக்கு வருகைத் தருவதற்கும் அவற்றின் நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுப்பதற்கும் உரிமை கொண்டவராவார். ஆனால் வாக்களிப்பதற்கு உரிமைக் கொண்டவராகார்.

(3) உட்பிரிவு (2) இன்படி ஒரு குழுவின் உறுப்பினராக இசைந்து தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட நபர்கள், குழுவின் கூட்டங்களுக்கு வருகைத் தருவதற்காக, மைய அரசாங்கத்தால் நிருணயிக்கப்படலாகும் படித்தொகைகளைப் பெறுவதற்கு உரிமைகொண்டவராவார்.

10. (1) மைய அரசாங்கத்தின் கட்டாளுகையின்கீழ், தாம் தக்கதெனக் கருதும் நடவடிக்கைகள் வாயிலாக, பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் ஏற்றுமதியை வளர்ப்பதையும் ஊக்குவித்தலையும் மேற்கொள்வது அதிகார அமைப்பின் கடமை ஆகும்.

அதிகார அமைப்பின் செயற்பணிகள்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி அதில் குறிப்பிடப்பட்ட நடவடிக்கைகள்—

(அ) நில அளவைகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆராய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக கூட்டுமுயற்சி மூலம் சமப்பங்கு மூலதனத்தில் பங்கேற்பதற்காக மற்றும் பிற தீருதவிகள் மற்றும் ஊக்குவித்தல் திட்டங்களுக்கான நிதியுதவி அளிப்பது என்ற முறையில் அல்லது பிறவாறாக ஏற்றுமதிக்கான பட்டியலில் கண்ட பொருள்கள் தொடர்பான தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு,

(ஆ) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதன்பேரில், பட்டியலில்கண்ட பொருள்களின் ஏற்றுமதியாளர்களாக நபர்களைப் பதிவு செய்வதற்கு,

(இ) ஏற்றுமதி நோக்கங்களுக்காகப் பட்டியலில் கண்ட பொருள்களுக்குத் தரங்களையும் தனிக் குறிப்பீடுகளையும் நிருணயிப்பதற்கு,

(ஈ) அத்தகைய பொருள்களின் தரத்தை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, இறைச்சிக் கொட்டில், பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை, சேமிப்பு வளாகங்கள், ஊர்திகள் ; அல்லது அத்தகைய பொருள்கள் வைக்கப்படுகிற அல்லது கையாளப்படுகிற பிற இடங்கள் எவற்றிலும் இறைச்சியையும் இறைச்சிப் பொருள்களையும் ஆய்வு செய்வதற்கு,

(உ) பட்டியலில் கண்ட பொருள்களைச் சிப்பங்கட்டுவதை மேம்படுத்துவதற்கு,

(ஊ) இந்தியாவிற்கு வெளியில் பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் விற்பனையை மேம்படுத்துவதற்கு,

(எ) ஏற்றுமதி நோக்குடைய உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதற்கும் பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் வளர்ச்சிக்கும்,

(ஏ) பட்டியலில் கண்ட பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதில், பதப்படுத்துவதில், சிப்பங்கட்டுவதில், விற்பனை செய்வதில் அல்லது ஏற்றுமதி செய்வதில், ஈடுபட்டுள்ள தொழிற்சாலைகள் அல்லது நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்களிடமிருந்து அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற நபர்களிடமிருந்து பட்டியலில் கண்ட பொருட்கள் தொடர்பான பொருட்பாடு எதன் பேரிலும் புள்ளிவிவரங்களைச் சேகரிப்பதற்கு, மற்றும் அவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களை அல்லது அதனின் பகுதி எதனையும் அல்லது அதிலிருந்து எடுக்குறிப்புகளை வெளியிடுவதற்கு,

(ஐ) பட்டியலில் கண்ட பொருள்களுடன் தொடர்புடைய தொழில்களில் பல்வேறு (தொழில்) கூறுகளில் பயிற்சி எடுப்பதற்கு,

(ஓ) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடுகளுக்கு,

வகை செய்யலாம்.

அதிகார
அமைப்பினைக்
கலைத்துக்
கைக்கொள்வதற்கு
அதிகாரம்.

11. (1) அதிகார அமைப்பு, இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ, தன்மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமையைப் புரிவதற்கு இயலாமலிருக்கிறது, அல்லது புரிவதில் தொடர்ந்து தவறுகை செய்து வந்திருக்கிறது என்றோ அல்லது தன் அதிகாரங்களை விஞ்சியிருக்கிறது அல்லது தவறாகப் பயன்படுத்தியிருக்கிறது என்றோ, அல்லது வேண்டுமென்றே அல்லது போதிய காரணமின்றி, பிரிவு 20இன்படி மைய அரசாங்கத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பணிப்புரை எதற்கும் இணங்கி நடக்கவில்லை என்றோ மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கலாகும் காலஅளவுக்கு, அதிகார அமைப்பினைக் கலைத்துக் கைக்கொள்ளலாம்:

வரம்புரையாக: இந்த உட்பிரிவின்கீழ் ஓர் அறிவிக்கையை வெளியிடுவதற்கு முன்பு, மைய அரசாங்கம், அதிகார அமைப்பு ஏன் கலைத்துக்கொள்ளப்படலாகாது, என்பதற்குக் காரணம் காட்டுவதற்கு அதிகார அமைப்பிற்குத் தகுமான காலம் அளித்தல் வேண்டும், மற்றும் அதிகார அமைப்பின் விளக்கத்தையும், மறுப்புரைகள், எவையெனுமிருப்பின், அவற்றையும், ஓர்வு செய்தல் வேண்டும்.

(2) அதிகார அமைப்பினைக் கலைத்துக்கைக்கொள்வது, உட்பிரிவு (1) இன்படி ஓர் அறிவிக்கையை வெளியிடுவதன் பேரில்—

(அ) அதிகார அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் அனைவரின் பதவிக்காலமும் முடிவுறாதிருந்த போதிலும், கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்படும் தேதியிலிருந்து அவர்கள் அத்தகைய உறுப்பினர்கள் என்ற முறையில் தங்கள் பதவிகளை விட்டகலுதல் வேண்டும்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ, அதிகார அமைப்பால் அல்லது அதன் சார்பாக செலுத்தப்பட்டிருக்கும் அல்லது புரியப்பட்டிருக்கும் அனைத்து அதிகாரங்களும், கடமைகளும், கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்படும் காலஅளவின்போது மைய அரசாங்கம் பணிக்கலாகும் நபரால் அல்லது நபர்களால் செலுத்தப்படுதலும் புரியப்படுதலும் வேண்டும்;

(இ) அதிகார அமைப்பிடம் உற்றமைந்துள்ள அனைத்துச் சொத்தும், கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்படும் காலஅளவின்போது, மைய அரசாங்கத்திடம் உற்றமைதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1)இன்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்படும் காலஅளவு முடிவுறுவதன்பேரில், மைய அரசாங்கம்,—

(அ) அது தேவையெனக் கருதலாகும் மேலுமான காலஅளவிற்கு கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்படும் காலஅளவை நீட்டிக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) பிரிவு 4இல் வகைசெய்யப்பட்டுள்ள முறையில் அதிகார அமைப்பினை மறுபடியும் அமைக்கலாம்.

அத்தியாயம் III

பதிவுசெய்தல்

12.(1) பட்டியலில் கண்ட பொருள்களில் ஏதேனும் ஒன்றையோ அதற்கு மேற்பட்டவற்றையோ ஏற்றுமதி செய்யும் ஒவ்வொரு நபரும், அத்தகைய ஏற்றுமதியை அவர் மேற்கொள்ளும் தேதியிலிருந்து ஒரு மாதம் முடிவுறுவதற்கு முன்பு அல்லது இந்தப் பிரிவு செல்லாற்றல் பெறுகிற தேதியிலிருந்து மூன்று மாதங்கள் முடிவுறுவதற்கு முன்பு, இவற்றில் எது பிந்தியதோ அந்தக் கால அளவுக்குள் பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் அல்லது பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் ஏற்றுமதியாளராகப் பதிவு செய்யப்படுவதற்காக, அதிகார அமைப்பிற்கு விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக—அதிகார அமைப்பு, பதிவு செய்வதற்கான காலவரம்பைப் போதுமான கர்ரணத்திற்காக தாம் தக்கதெனக் கருதும் காலஅளவிற்கு நீட்டிக்கலாம்.

(2) ஒருமுறை செய்யப்பட்ட பதிவு, அதிகார அமைப்பினால் அறவு செய்யப்படும் வரையில், தொடர்ந்து செல்லாற்றலில் இருந்துவருதல் வேண்டும்.

13. பிரிவு 12 இன்படி பதிவு செய்வதற்கும் அத்தகைய பதிவை அறவு செய்வதற்குமான விண்ணப்பத்தின் படிவம், அத்தகைய விண்ணப்பங்களின் பேரில் செலுத்தத்தக்க கட்டணம், அத்தகைய விண்ணப்பங்களில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய விவரங்கள், பதிவை வழங்குவதிலும், அறவு செய்வதிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறை, அதிகார அமைப்பால் வைத்து வரப்பட வேண்டிய பதிவேடுகள் ஆகியவை வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

14.(1) பிரிவு 12 இன் உட்பிரிவு (1) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்றுமதியாளர் ஒவ்வொருவரும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் விவர அறிக்கைகளை வகுத்துரைக்கப்பட்ட காலத்திலும் வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையிலும் அதிகார அமைப்பிற்கு அளித்தல் வேண்டும்.

(2) அதிகார அமைப்பானது, இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்பட்ட ஏதேனும் விவர அறிக்கையின் துல்லியத்தைச் சரிபார்ப்பதற்காக, எந்த நேரத்திலும் ஏற்றுமதியாளரின் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை எதனையும் அல்லது பிற நிறுவனம் எதனையும் ஆய்வு செய்வதற்கு ஓர் உறுப்பினருக்கோ தம் அலுவலர்களில் எவருக்குமோ, அதிகாரமளிக்கலாம்.

அத்தியாயம் IV

நிதி, கணக்குகள் மற்றும் தணிக்கை

15. மைய அரசாங்கம், இதன் பொருட்டு நாடாளுமன்றத்தால் சட்டத்தின் வாயிலாக உரிய ஒதுக்களிப்பு செய்யப்பட்ட பின்பு, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கென பயன்படுத்தப்படுவதற்காக, மைய அரசாங்கம் தக்கதெனக் கருதலாகும் பணத் தொகைகளை மானியங்கள் அல்லது பெறுகடன்கள் மூலம் அதிகார அமைப்பிற்கு வழங்கலாம்.

16.(1) வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி நிதியம் என்று வழங்கப்பெறும் நிதியம் ஒன்று உருவாக்கப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அதில்,—

(அ) வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி மேல்வரிச் சட்டம், 1985 இன் பிரிவு 4இன்படி வரவு வைக்கப்பட்ட மேல்வரியினால் கிடைக்கும் தொகையிலிருந்து மேல்வரியை ஈட்டுவதற்கான செலவுகளையும், திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்ட தொகை, ஏதுமிருப்பின், அதனையும் கழித்த பின்பு, மைய அரசாங்கம், இதன் பொருட்டு நாடாளுமன்றத்தால் சட்டத்தின் வழி செய்யப்பட்ட உரிய பண ஒதுக்களிப்பிற்குப் பின்பு வகை செய்யும் பணத் தொகைகள் எவையும்,

ஏற்றுமதி யாளர்களைப் பதிவுசெய்தல்.

பதிவு தொடர்பாக விண்ணப்பம் செய்தல், அறவு செய்தல், செலுத்தத்தக்க கட்டணம் மற்றும் பிற பொருட்கள்.

ஏற்றுமதியாளர்களால் செய்யப்பட வேண்டிய விவர அறிக்கைகள்.

மைய அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்படும் மானியங்கள் அல்லது பெறுகடன்கள்.

வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி நிதியத்தை அமைத்தல்.

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி பதிவு செய்தல் அல்லது பிற பொருட்பாடுகள் பொறுத்து விதிக்கப்பட்டு ஈட்டப்படும் அனைத்துக் கட்டணங்களும்,

(இ) பிரிவு 15இன்படி இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக மைய அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்படலாகும் மானியங்கள் அல்லது பெறுகடன்கள் எவையும், மற்றும்

(ஈ) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக மாநில அரசாங்கம், தன் விருப்பமான அமைப்பு அல்லது பிற நிறுவனம் எதனாலும் கொடுக்கப்படும் மானியங்கள் அல்லது பெறுகடன்கள் எவையும்,

வரவு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக—அத்தகைய மானியம், பெறுகடன் அல்லது நன்கொடை எதுவும் மைய அரசாங்கத்தின் முன் ஒப்பேற்புடனன்றி, நிதியத்தில் வரவுவைக்கப்படுதலாகாது.

(2) அந்த நிதியம்—

(அ) பிரிவு 10இல் குறிப்பிடப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் செலவுகளைச் செய்வதற்காக,

(ஆ) நேர்வுக்கேற்ப, அதிகார அமைப்பின் உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் பிறபணிபுரிபவர்கள், வரையூதியங்கள், படித்தொகைகள், பிற பணியூதியம் ஆகியவற்றைக் கொடுப்பதற்காக,

(இ) அதிகார அமைப்பின் பிற நிருவாகச் செலவுகளையும் இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ அதிகாரமளிக்கப்பெற்ற, எவையேனும், பிற செலவுகளையும் செய்வதற்காக, மற்றும்

(ஈ) பெறுகடன் எதனையும் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக,

பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

அதிகார அமைப்பு கடன் பெறுவதற்கான அதிகாரங்கள்.

17. இதன் பொருட்டு வகுக்கப்படலாகும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி நிதியத்தின் அல்லது பிற ஏதேனும் சொத்திருப்பின் பிணையத்தின் பேரில், கடன் பெறுவதற்கு அதிகார அமைப்பு அதிகாரம் உடையதாகும்.

கணக்குகளும் தணிக்கையும்.

18.(1) அதிகார அமைப்பானது, இந்தியக் கணக்காயர்-தலைமைத் தணிக்கையருடன் கலந்தாய்வு செய்து, மைய அரசாங்கத்தால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்தில், முறையான கணக்குகளையும் பிற தொடர்பற்ற பதிவணங்களையும் வைத்துவருதலும், கணக்குகள் பற்றி ஆண்டு விவர அறிக்கையை தயாரித்தலும் வேண்டும்.

(2) அதிகார அமைப்பின் கணக்குகள் இந்தியக் கணக்காயர்-தலைமைத் தணிக்கையாளரால் குறித்துரைக்கப்படலாகும் கால இடைவெளிகளில் அவரால் தணிக்கைசெய்யப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அத்தகைய தணிக்கை தொடர்பான செலவினம் எதுவும், கணக்காயர்-தலைமைத் தணிக்கையருக்கு அதிகார அமைப்பினால் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(3) இந்தியக் கணக்காயர்-தலைமைத் தணிக்கையரும், அதிகார அமைப்பின் கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்வது தொடர்பாக அவரால் அமர்த்தப்பட்ட ஆள் எவரும், அரசாங்கக் கணக்குகளை தணிக்கை செய்வது தொடர்பாக கணக்காயர்-தலைமைத் தணிக்கையர் பொதுவாகக் கொண்டிருப்பது போன்று அதே உரிமைகளையும், மதிப்புரிமைகளையும் மற்றும் அதிகாரங்களையும் அத்தகைய தணிக்கை தொடர்பாக உடையவராவார் மற்றும், குறிப்பாக புத்தகங்கள், கணக்குகள் தொடர்புடைய செலவுச்சீட்டுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள், வரையேடுகள் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்துமாறு கோருவதற்கும், அதிகார அமைப்பின் அலுவலகங்களில் எதனையும் ஆய்வு செய்வதற்கும் உரிமை உடையவராவார்.

(4) இந்தியக் கணக்காயர்-தலைமைத் தணிக்கையரால் அல்லது இதன் பொருட்டு அவரால் அமர்த்தப்பட்ட பிற நபர் எவராலும் உறுதிச் சான்றிளிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பின் கணக்குகள், அதன்பேரிலான தணிக்கை குறிப்புடன் சேர்த்து ஆண்டுதோறும் மைய அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும். மற்றும் அந்த அரசாங்கம், அதனை நாடாளுமன்றத்தின் அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படுமாறு செய்வித்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் V

19. (1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆணை வாயிலாக, பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் இறக்குமதியை அல்லது ஏற்றுமதியை பொதுவாகவோ அல்லது குறித்துரைக்கப்பட்ட நேர்வின் வகையிலோ தடைசெய்வதற்காக, வரம்பிடுவதற்காக அல்லது பிறவாறு கட்டுப்படுத்துவதற்காக வகையம் செய்யலாம்.

பட்டியலில்
கண்ட
பொருள்களின்
இறக்குமதி
களையும்
ஏற்றுமதி
களையும்
தடை
செய்வதற்கு
அல்லது
கட்டுப்படுத்து
வதற்கு
அதிகாரம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி ஆணை எதுவும், பொருந்துகிற பட்டியலில் கண்ட பொருள்கள், அனைத்தும், சுங்கச்சட்டம், 1962 இன் பிரிவு II இன்படி ஏற்றுமதி தடைசெய்யப்பட்டிருக்கும் பொருள்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அனைத்தும் இதன்படியே செல்திறன் உடையனவாகும்.

(3) ஆள் எவரும், உட்பிரிவு (1) இன்படி இடப்பட்ட ஆணை எதனையும் மீறுவாராயின், அவர், உட்பிரிவு (2)இனால் பொருந்துறச் செய்யப்பட்டவாறு சுங்கச் சட்டம், 1962இன் வகைகளின்படி அவர் உள்ளாகத்தக்க பறிமுதல் அல்லது தண்டம் எதற்கும் குந்தகமின்றி, ஓராண்டு வரை நீட்டிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது அவை இரண்டும் விதித்துக் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

20. அதிகார அமைப்பு, இந்தச் சட்டத்தின் திறம்பட்ட நிருவாகத்திற்காக மைய அரசாங்கத்தால் அதற்கு அவ்வப்போது பிறப்பிக்கப்படலாகும் பணிப்புரைகளை நிறைவேற்றுவதல் வேண்டும்.

மைய
அரசாங்கத்தினால்
கொடுக்கப்படும்
பணிப்புரைகள்.

21.(1) அதிகார அமைப்பு வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அல்லது மைய அரசாங்கம் பணிக்கலாகும் காலத்திலும் படிவத்திலும் முறையிலும், பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் ஏற்றுமதியின் ஊக்குவிப்புக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் கருதப்படும் அல்லது நிலவுறும் செயல் திட்டம் பொறுத்து, அவ்வப்போது, மைய அரசாங்கம் வேண்டுமென்றாலும் விவர அறிக்கைகளையும், விவர உரைகளையும், விவரங்களையும் மைய அரசாங்கத்திற்கு அளித்தல் வேண்டும்.

விவர
அறிக்கைகளும்,

(2) உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களுக்கு குந்தகமின்றி, அதிகார அமைப்பு, ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் முடிவுக்குப் பின்பும், கூடியவிரைவில், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்திலும் அத்தகைய தேதிக்கு முன்பு, முந்திய நிதியாண்டின்போது தன் நடவடிக்கைகள், கொள்கை, செயல் திட்டங்கள் ஆகியவைகுறித்த உண்மையானதும் முழுமையானதுமான விவரத்தைக் கொடுக்கிற, ஓர் அறிக்கையை மைய அரசாங்கத்திற்குப் பணிந்தனுப்புதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (2)இன்படி பெறப்பட்ட அறிக்கையின் படி ஒன்று, அது பெறப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்றத்தின் அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும், வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் VI

பல்வகை

பொய்யான
அறிக்கைகளைச்
செய்வதற்கான
தண்டனை.

22. விவர அறிக்கை எதனையும் அளிப்பதற்கு இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ வேண்டுமென்றிருக்கப்பட்டிருந்து, அத்தகைய விவர அறிக்கையை அளிக்கத் தவறுகிற அல்லது பொய்யானதும், தாம் பொய்யானது என்று அறிந்திருக்கிறதான அல்லது உண்மையானது என்று நம்பாததுமான விவரம் எதனையும் கொண்டிருக்கும் விவர அறிக்கையை அளிக்கிற நபர் எவரும், ஐந்நூறு ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத் தக்கவராவார்.

அதிகார
அமைப்பின்
உறுப்பினர்
அல்லது
அலுவலர் தம்
கடமையை
ஆற்றுகையில்
இடையூறு
செய்வதற்கான
மற்றும்
புத்தகங்களையும்
பதிவணங்களையும்
முன்னிலைப்
படுத்துவதற்குத்
தவறுவதற்கான
தண்டனை.

23. (அ) எழுத்துவடிவில் தலைவரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் எவருக்கும் அல்லது மைய அரசாங்கத்தாலோ அதிகார அமைப்பிலோ இதன்பொருட்டு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பின் அலுவலர் அல்லது பிற பணிபுரிபவர் எவருக்கும், இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரம் எதனையும் செலுத்துகையில், அல்லது சுமத்தப்பட்ட கடமை எதனையும் ஆற்றுகையில் இடையூறு செய்கிற, அல்லது

(ஆ) கணக்குப் புத்தகம் அல்லது பிற பதிவணம் எதனையும் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருந்து அல்லது அதனைக் கையடைவில் கொண்டிருந்து இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ அத்தகைய புத்தகத்தை அல்லது பதிவணத்தை முன்னிலைப்படுத்துமாறு வேண்டுமென்றிருக்கப்பட்டிருக்கும்போது அவ்வாறு செய்யத் தவறுகிற,

நபர் எவரும், ஆறு மாதங்கள்வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவுக்குச் சிறைத் தண்டனை அல்லது ஆயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் அல்லது அவை இரண்டும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

பிற
தண்டனைகள்.

24. இந்தச் சட்டத்தில் எந்த வகையங்களின் மீறுகைக்கான தண்டனை, பிரிவுகள் 19, 22 மற்றும் 23 இல் வகைசெய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த வகையங்கள் அல்லாத பிற வகையங்களை அல்லது அவற்றின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றையும் மீறுகிற அல்லது மீற முயல்கிற அல்லது மீறுவதற்கு உடந்தையாயிருக்கிற எவரொருவரும், ஆறு மாதங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவுக்குச் சிறைத்தண்டனை, அல்லது ஆயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம், அல்லது அவை இரண்டும் விதித்தும், தொடர்ந்த மீறுகையாக இருக்கும் நேர்வில், அத்தகைய முதல் மீறுகைக்கான குற்றத்தீர்ப்பிற்குப் பின்பு, அத்தகைய மீறுகை தொடரும்போது ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஐம்பது ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கூடுதல் அபராதம் விதித்தும் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவராவார்.

நிறுமங்களால்
செய்யப்படும்
குற்றச்
செயல்கள்.

25. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான ஒரு குற்றச்செயல் நிறுமம் ஒன்றால் செய்யப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட நேரத்தில், அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்திவருவதற்கு அந்த நிறுமத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும் அதற்கு பொறுப்பாயிருந்தவருமான நபர் ஒவ்வொருவரும், அத்துடன் அந்த நிறுமமும், அக்குற்றச்செயலைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதலும் அதன்படியே எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அத்தகைய நபர் எவரும், அவர், அந்தக் குற்றச்செயல் தமக்குத் தெரியாமலேயே செய்யப்பட்டது என்றோ அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்யப்படுவதைத் தடுப்பதற்கு உரிய முயற்சி அனைத்தையும் தாம் மேற்கொண்டார் என்றோ மெய்ப்பிப்பாராயின், அவரைத் தண்டனை எதற்கும் உள்ளாக்காது.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கிய எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான ஒரு குற்றச்செயல் நிறுவும் ஒன்றால் செய்யப்பட்டிருந்து அந்தக் குற்றச்செயலானது அந்த நிறுவத்தின் எவரேனும் இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலரின் இசைவுடனோ, மறைமுக ஆதரவுடனோ செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அவர்பாலுள்ள கவனக்குறைவு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாக இருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுகிறவிடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்தவராகக் கொள்ளப்படுவதும், அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்.

விளக்கம்—இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக—

(அ) “நிறுவம்” என்பது, கூட்டுருமக் குழுமம் எதுவும் என்று பொருள்படும் மற்றும் அது ஒரு நிறுவகத்தை அல்லது பிற தனியாட்களின் கழகத்தை உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) நிறுவகம் ஒன்றைப் பொறுத்து, “இயக்குநர்” என்பது, நிறுவகத்தின் ஒரு கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

26. ஒரு பெருநகர்க் குற்றவியல்நடுவரின் அல்லது ஒரு முதல் வகுப்புக் குற்றவியல்நடுவரின் நீதிமன்றத்துக்குக் கீழ்நிலையிலுள்ள நீதிமன்றம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதனையும் விசாரித்தல் ஆகாது.

நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பு.

27. இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதற்காகவும் குற்றவழக்கு எதுவும் மைய அரசாங்கத்தின் முன் ஒப்பளிப்புடனன்றி தொடங்கப்படுதல் ஆகாது.

மைய அரசாங்கத்தின் முன் ஒப்பளிப்பு. நல்லெண்ணத்தில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

28. இந்தச் சட்டத்தின்படியோ அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படியோ நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், மைய அரசாங்கத்திற்கு, அல்லது அதிகார அமைப்புக்கு அல்லது அதனால் அமர்த்தப்பட்ட குழு எதற்கும், அல்லது அதிகார அமைப்பின் அல்லது அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினர் எவருக்கும், அல்லது மைய அரசாங்கத்தின் அல்லது அதிகார அமைப்பின் அலுவலர் அல்லது அதிகார அமைப்பால் அதிகாரமளிக்கப் பெற்ற பிறர் எவருக்கும் எதிராக உரிமை வழக்கு, குற்றவழக்கு எதுவும் அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கைகள் எவையும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

29. மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்படும் ஆணை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின்படி தன்னால் செலுத்தத்தக்க பிரிவு 32இன்படி விதிகள் வகுப்பதற்கான அதிகாரம் அல்லாத) அதிகாரம் எதுவும், அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் நேர்வுகளிலும் அத்தகைய வரைக்கட்டுகள், எவையேனுமிருப்பின், அவற்றிற்கு உட்பட்டும் அதில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் அலுவலராலும் அல்லது அதிகார அமைப்பாலும் கூட செலுத்தப்படலாம் என்று பணிக்கலாம்.

அதிகாரத்தை ஒப்படைவு செய்தல்.

30.(1) மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தால் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளில் குறித்தசில விதிக்கப்பட்டிருப்பது அற்றுப்போதல் வேண்டும் என்பதைத் தேவையாக்கும் சூழ்நிலைகள் எழுந்துள்ளன என்று தெளிவுறக்காணுமாயின் அல்லது பொது நலனுக்காக அவ்வாறு செய்வது தேவையானது அல்லது உகந்தது என்று கருதுமாயின், அது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அனைத்தின் அல்லது அவற்றில் எதனின் செயற்பாட்டையும் அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் அளவுக்கு மற்றும் காலவரையின்றி அல்லது அத்தகைய கால அளவுக்கும் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கலாம் அல்லது தளர்த்தலாம்.

இந்தச் சட்டத்தின் செயற்பாட்டைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தல்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் வகையகம் எதனின் செயற்பாடும் உட்பிரிவு (1) இன்படி திட்டவட்டமின்றி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டோ அல்லது தளர்த்தப்பட்டோ இருக்கிறவிடத்து, அத்தகைய தற்காலிக நிறுத்தி வைப்போ அல்லது தளர்த்தலோ, இந்தச் சட்டம் செல்லாற்றலில் இருந்துவரும்போது, எச்சமயத்திலும், அரசாங்கத்தால், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக அகற்றப்படலாம்.

பிற்சட்டங்களின் பொருளுக்கை தடையுறுத்தப் படவில்லை.

விதிகளை வகுப்பதற்கு அதிகாரம்.

31. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள ஏதேனும் பிற சட்டத்தின் வகையங்களுக்குக் கூடுதலாகவும் அவற்றைத் திறக்குறைவு செய்யாதனவாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

32.(1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) குறிப்பாகவும், மற்றும் மேலேகண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும் அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகைசெய்யலாம்:—

(அ) பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (5)இன்படி (பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (4) இன்கூறு (ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட்ட உறுப்பினர் அல்லாத பிற) உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம், அவர்களிடையே ஏற்படும் காலியிடங்களை நிரப்பும் முறை, மற்றும் உறுப்பினர்களால் தங்கள் செயற்பணிகளை ஆற்றுகையில் பின்பற்றப்படவேண்டிய நடைமுறை;

(ஆ) பிரிவு 6இன்படி அதிகாரஅமைப்பின் தலைமை நிருவாகியாகத் தலைவரால் செலுத்தப்படலாகும் அதிகாரங்கள் மற்றும் புரியப்படலாகும் கடமைகள்;

(இ) பிரிவு 7இன் உட்பிரிவு (3)இன்படி அதிகார அமைப்பின் செயலாளரால் செலுத்தப்படலாகும் அதிகாரங்கள் மற்றும் புரியப்படவேண்டிய கடமைகள்;

(ஈ) பிரிவு 7இன் உட்பிரிவு (3)இன்படி பிற அலுவலர்களும் பணிபுரிபவர்களும் எந்தக் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் வரையறைகளுக்கும் உட்பட்டு, அதிகார அமைப்பால் பதவியமர்த்தப்படலாமோ அந்தக் கட்டுப்பாடு மற்றும் வரையறைகள்;

(உ) பிரிவு 8இன் உட்பிரிவு (3)இன்படி எந்தப் படிவத்திலும் எந்தக் காலத்திற்குள்ளும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்றத்தின் அலுவலர்களாலும் பணியாளர்களாலும் தெரிவுரிமை கொடுக்கப்படலாகுமோ அந்தப் படிவம் மற்றும் காலம்;

(ஊ) பிரிவு 10இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (ஆ)விற்படி பட்டியலில் கண்ட பொருள்களின் ஏற்றுமதியாளர்களைப் பதிவு செய்வதற்கான கட்டணங்களைச் செலுத்துதல்;

(எ) பிரிவு 10இன் உட்பிரிவு (2)இன்கூறு (ஏ)இன்படி பட்டியலில் கண்ட பொருள்கள் தொடர்பான பொருட்பாடு எதனைப் பொறுத்தும் உரிமையாளர் அல்லாத எந்த ஆட்களிடமிருந்து புள்ளிவிவரங்கள் சேகரிக்கப்படலாமோ அந்தப் பிற ஆட்கள்;

(ஏ) பிரிவு 10இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (இ)விற்படி தன் செயற்பணிகளை ஆற்றுகையில் எந்தக்கூடுதல் பொருட்பாடுகள் பொறுத்து அதிகாரஅமைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாமோ அந்தக் கூடுதல் பொருட்பாடுகள்;

(ஐ) பிரிவு 13இன்படி, பதிவு செய்வதற்காகவும் பதிவை அறவு செய்வதற்காகவும் விண்ணப்பம் செய்யும் படிவமும், முறையும், அத்தகைய விண்ணப்பத்தின் மீது செலுத்தத்தக்கக் கட்டணம் மற்றும் பதிவை வழங்குகையிலும் அறவு செய்கையிலும் பின்பற்றப்படவேண்டிய நெறிமுறை மற்றும் அத்தகைய பதிவை அமைக்கும் வரைக்கட்டுகள்;

- (ஒ) பிரிவு 14 இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி ஏற்றுமதியாளர் எந்தக் காலத்தில் மற்றும் எந்த முறையில் அதிகார அமைப்புக்கு விவர அறிக்கைகளை அளித்தல் வேண்டுமோ அந்தக் காலம் மற்றும் முறை;
- (ஓ) பிரிவு 18 இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி அதிகாரஅமைப்பின் கணக்குகள் எந்தப் படிவத்தில் வைத்துவரப்படுதல் வேண்டுமோ அந்தப் படிவம்;
- (ஒள) பிரிவு 21 இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி அதிகாரஅமைப்பு எந்தப் படிவத்தில் மற்றும் முறையில் மற்றும் எந்தக் காலத்தில் விவர அறிக்கைகளையும் விவரவுரைகளையும் மைய அரசாங்கத்திற்கு அளித்தல் வேண்டுமோ அந்தப் படிவம், முறை, காலம் ஆகியவை;
- (க) பிரிவு 2 இன் உட்பிரிவு (2) இன்படி அதிகாரஅமைப்பு எந்தப் படிவத்தில் மற்றும் எந்தத் தேதிக்கு முன்பு தன் நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயல் திட்டம் பற்றிய அறிக்கையை மைய அரசாங்கத்திற்கு அளித்தல் வேண்டுமோ அந்தப் படிவம் மற்றும் தேதி;
- (ங) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுத்துரைக்கப்படவேண்டிய மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

33.(1) அதிகாரஅமைப்பு, மைய அரசாங்கத்தின் முன் ஒப்பளிப்புடன், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்குச் செல்திறன் அளிக்கும் நோக்கங்களுக்காக வகை செய்தல் தேவையாய் இருக்கிற அல்லது உகந்ததாக இருக்கிற அனைத்துப் பொருட்பாடுகளுக்கும் வகை செய்வதற்காக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கும் அவற்றின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளுக்கும் முரண்படாத ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளை வகுக்கலாம்.

ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளை வகுப்பதற்கு அதிகாரங்கள்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரங்களின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள், பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகை செய்யலாம்:—

- (அ) பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (8)இன்படி எந்தக் காலங்களிலும் இடங்களிலும் அதிகாரஅமைப்பின் அல்லது அதனுடைய ஏதேனும் குழுவின் கூட்டங்கள் கூட்டப்படுதல் வேண்டுமோ அந்தக் காலங்கள் மற்றும் இடங்கள் மற்றும் அவற்றில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் மற்றும் ஒரு கூட்டத்தில் குறைவெண்ணாக அமைய தேவைப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை;
- (ஆ) பிரிவு 7இன் உட்பிரிவு (3) இன்படி அதிகாரஅமைப்பின் அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களில் எவரேனும் ஒருவரை அமர்த்தும் முறை, பணி வரைக்கட்டுகள் மற்றும் சம்பள ஏற்ற முறை மற்றும் படித்தொகைகள்;
- (இ) பொதுவாக அதிகாரஅமைப்பின் அலுவற்பாடுகள் திறம்பட நடத்தப்படுதல்.

(3) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக தம்மால் ஒப்பளிக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும்விதி எதனையும் மாற்றமைவு செய்யலாம் அல்லது இறுத்தறவு செய்யலாம் மற்றும் அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட அல்லது இறுத்தறவு செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதி அத்தகைய மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும், அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் எதுவும் இல்லாது போகும்; அவ்வாறு இருப்பினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது இறுத்தறவு எதுவும், ஒழுங்குறுத்தும் விதியின்படி, அதனின் மாற்றமைவுக்கு அல்லது இறுத்தறவுக்கு முன்பு செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

விதிகளும்
ஒழுங்குறுத்தும்
விதிகளும்
நாடாளு
மன்றத்தின்
முன்
வைக்கப்படுதல்
வேண்டும்.

34. இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும் அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடரிகளாகவோ முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு மொத்தக் கால அளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன் முன்வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் மேற்கூறப்பட்ட கூட்டத் தொடரினை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத் தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதலாகாது என்பதில் இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும், அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் எதுவும் இல்லாது போகும்; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கு குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

இணைப்புப்பட்டியல்

[பிரிவு 2(i)ஐக் காண்க]

1. பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் அவற்றால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள்.
2. இறைச்சி மற்றும் இறைச்சிப்பண்டங்கள்.
3. வளர்ப்புப் பறவைகள் மற்றும் வளர்ப்புப் பறவைகளுக்கான தயாரிப்புகள்.
4. பால் பண்ணைப் பொருள்கள்.
5. திண்பண்டம், பிஸ்கட்டுகள் மற்றும் அப்பமனைப் (பேக்கரி) பொருள்கள்.
6. தேன், வெல்லம் மற்றும் சர்க்கரைப் பண்டங்கள்.
7. கொக்கோ மற்றும் அவற்றாலான பொருள்களும் மற்றும் அனைத்து வகை சாக்குலேட்டுகளும்.
8. வெறிய மற்றும் வெறியமற்ற மதுபானங்கள்.
9. தானியப் பொருள்கள்.
10. வேர்க்கடலைகள், பட்டாணிக் கடலைகள் மற்றும் வாதுமைக் கொட்டைகள்.
11. ஊறுகாய்கள், காரத்துவையல்கள் மற்றும் அப்பளங்கள்.
12. கொத்தவரை கோந்து.
13. மலர்ச்செடி வளர்ப்பு மற்றும் மலர்ச்செடிப் பொருள்கள்.
14. பூண்டு மற்றும் மருந்து சார்ந்த தாவரங்கள்.